

주 의 사 항

1. 제 목 : 계약 사무업무 부적정

2. 관계기관 : C

3. 내 용 : 우리공단 「계약사무규정」 제64조(계약서의 작성)에 의하면 ■3 또는 계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하되 다만, 개인정보처리가 필요한 계약을 체결할 경우 ■3이 정한 관련 서류를 받아야 하며, 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결하도록 규정되어 있습니다.

또한, 「회계규정」 제37조(증빙서류의 작성) 제4호 및 「회계규정시행세칙」 제23조(영수증의 확인기준) 제3호에 의하면 계약서의 합계금액은 정정하지 못하며, 계약서와 그 부속서류는 그 내용이 서로 부합되어야 하며, 영수증의 금액은 정정할 수 없으며, 금액이외의 자구수정을 한 때에는 영수자의 정정인을 날인하여야 한다고 명시되어 있습니다.

따라서, 계약을 체결 할 때에는 계약에 필요한 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약문서를 정확하게 작성하여 계약오류로 인해 예상되는 분쟁을 사전에 예방하여야 할 것입니다.

그런데, C에서 2015년 1월부터 2016년 6월까지 체결한 계약을 살펴보면 [표 1]과 같이 계약체결 시 계약서에 명시되어 작성되어야 할 계약문서(내역서, 시방서, 도면 등)를 작성하지 않고, 계약체결 후 견적서를 받았으며, 구입집행결의서의 금액부분을 임의로 수정한 사실 등이 있습니다.

[표 1] 부적합 계약문서 현황

계약일자	계약건명	내 용
20150424	양궁장 시트탄성포장재 공사 기초공사	·내역서, 시방서, 도면 미작성
20150430	종합운동장 수목 이식 작업	·시방서 미작성 ·1인노무비 과다 계산 450,000
20150601	급식위탁용역계약	·내역서 미작성
20150609	지하주차장 주차관제 시스템 공사	·계약체결 이후 견적서 징구 및 가격비교서 작성
20150629	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설치공사	·계약체결 이후 견적서 징구
20150629	센터 외부 축대 우수관 공사	·시방서, 도면 미작성
20151012	이동식 화장실(NMB-A)임대	·금액 임의수정
20151013	멀티비전 임대(LED 200)	·금액 임의수정
20151102	2015년 소방작동기능점검	·시방서 미작성
20151201	C 종합사격장 특수경비 용역	·예정가격 미작성, 산출내역서 미작성
20151228	론볼구 등 5종	·견적서에 검수
20151228	론볼구 세척기 제작	·계약서 직인 미날인, 시방서, 규격서 미작성
20160215	종합사격장 시설 보수공사	·건강, 연금, 노인장기요양보험료 미적용 ·산업안전보건관리비 미반영
20160418	종합사격장(10M) 비상대피로 설치공사	·계약체결 이후 견적서 징구 및 계약서류 작성
20150615	센터 시설환경 공사	·계약체결 이후 견적서 징구 및 가격비교서 작성

4. 조치할 사항

○ C장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 주시기 바라며(통보), 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

5. 관 련 자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
C	사무직5급	□19	■7	15.2.9~현재	좌동	
	사무직4급	□14	■5	12.7.18~현재	좌동	